

54
407

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SUN PARK

En Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 12.30 horas del Viernes 18 de Mayo de 2018, se da por constituida dicha Junta General Ordinaria, asistiendo los copropietarios cuya representación, coeficiente de participación se relacionan seguidamente, con expresión de los que tenían derecho a voto por estar al corriente del pago de sus obligaciones comunitarias.

Antes de dar comienzo a la asamblea, el administrador informa a los presentes:

1º.- Informa el administrador que se encuentra presente en la junta el abogado de la comunidad, D. Juan Carlos Prieto Puente.

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Bienvenida y saludos de la presidente.
- 2º.- Comprobación de asistencia y quórum. Lectura del número de propietarios con derecho a voto.
- 3º.- Informe de gestión del presidente y del administrador de la Comunidad.
- 4º.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2017.
- 5º.- Propuesta y aprobación, si procede, de la elección de presidente y junta rectora.
- 6º.- Propuesta y aprobación, si procede, de la elección de Administrador de la Comunidad.

LIBRO DE LA PROPIEDAD 5561

04.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2017.

En cuanto a este punto el administrador toma la palabra para explicar los ingresos y gastos que se entregan en forma de extracto bancario, que se envió junto a la convocatoria y que se adjunta a este acta.

05.-Propuesta y aprobación, si procede, de la elección de presidente y junta rectora.

Se propone la continuación de los mismas personas que venían desempeñando los diferentes cargos de la junta directiva. en concreto:

Presidente: Don Antonio Cogolludo Rojas

Secretario: D. Francisco Matos Matas, como administrador de la comunidad.

Tesorera: Doña Shaila Cogolludo Ramos

No presentándose ninguna otra candidatura se pasa a votación siendo **aprobada por unanimidad de los presentes, con derecho a voto.**

06.- Propuesta y aprobación si procede de la elección de Administrador de la Comunidad.

Toma la palabra el presidente para explicar que la condición que él puso para cubrir ese cargo es que siguiese como administrador D. Francisco Matos, ya que entiende que conoce perfectamente los pormenores de la comunidad y a todos los propietarios.

No objetando nada. los presentes **se pasa a votación aprobándose por unanimidad de los presentes con derecho a voto.**

07.-Propuesta y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2018 con sus correspondientes cuotas comunitarias.

Toma la palabra el administrador para explicar la propuesta de presupuesto enviada con la convocatoria del acta y que se adjunta a la misma.

Básicamente es un presupuesto acorde a la realidad de la comunidad, ~~enumerando los servicios que se pueden dar a los propietarios dadas las~~

Se pasa a votación y se aprueba por unanimidad de los presentes con derecho voto.

09.- Votación y aprobación, si procede, para instar reclamación judicial a los propietarios morosos por cuotas impagadas y autorización al presidente y al administrador para que uno cualquiera de ellos, indistintamente, pueda representar a la comunidad en estos procedimientos y otorgue poder para pleitos a favor de abogado y procurador.

Toma la palabra el administrador, y señala los propietarios morosos y el importe de la deuda que se establece a continuación, todo ello a los efectos de su certificación y reclamación.

Estos copropietarios son los siguientes:

PROPIETARIO	COEF. PARTIC.	DEUDA
Total ABANCA		
Total AMENEN. S.L. + TENGOLF	0,385%	-4.747,55
Total CAIMI. CARLOS VICENTE	0,385%	242,10
Total COGOLLUDO ROJAS, ANTONIO	0,385%	-4.483,55
Total CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ACOSTA MATOS S.A.	0,322%	-4.308,05
Total DOUGHERTY. RICHARD	13,034%	-53.714,40
Total FERNANDEZ COX, JUAN CARLOS	0,385%	-4.307,55
Total FERNANDEZ COX, VICTOR	0,385%	-4.747,55
Total FERNANDEZ COX, VICTOR / SIMPSON, TAMERA JANE	0,322%	-3.970,61
Total FLYNN. JOHN	0,322%	-3.970,61
Total GUILLEN PEREZ, CELIA / GONZALEZ GARCIA, GERVASIO MANUEL	0,385%	-4.747,55
Total HILLARY. TREVOR / HILLARY, CHRISTINE ANN	0,385%	-4.747,55
Total INVERSIONES SALINETAS, S.L.	3,787%	-47.036,03
Total JIMENEZ LORT, ANA	0,385%	-4.747,55
Total LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U.	0,385%	-4.747,55
Total MEDIR MONTAL, JUAN	72,976%	-899.887,31
Total MOLINA CLIMENT, MANUEL	0,385%	-2.747,55
Total MOLINA MARRERO, JOSE LUIS	0,385%	-2.416,33
Total MOLINA MARRERO, JOSE LUIS	1,155%	-14.242,66
Total NARDI. FLUVIA / REZA HAMID	0,385%	-2.371,55
Total PALACIOS FERNANDEZ, MARIANO	0,385%	-4.747,55
Total PILBEAM. PHILIP EDWARD / PILBEAM, MAVIS	0,385%	-4.747,55
Total SAREB	1,155%	-14.242,66

Don Antonio Cogolludo Rojas con D.N.I. nº 14.581.024-J
Don Shaila Cogolludo Ramos con D.N.I. nº 78.503.112-H

A su vez, se acordó que si por razones de operatividad se considerase oportuno por parte del presidente abrir una o varias cuentas en diferentes entidades bancarias, también estarían autorizados para ello.

Sin otro particular se pasa a votación este punto aprobándose por unanimidad de los presentes con derecho a voto.

11.- A petición del comunero LUCHY PLAYA BLANCA S.L.U., estudio y en su caso adopción si procede del acuerdo de contratar un servicio de seguridad por parte de la comunidad para el control del acceso al complejo de personas no autorizadas y con ello evitar el deterioro y uso indebido de las zonas comunes y privativas

Atendiendo a la petición realizada por el representante legal de LUCHY PLAYA BLANCA S.L.U. actual Liquidador D. Borja Rodríguez- Batllori Laffitte, se trae a esta junta el citado punto del orden del día. Por parte del mismo, se pone de relieve la gran preocupación existente, al tener conocimiento de la presencia y ocupación, entre otras de varias de sus propiedades por parte de personas desconocidas, destacando además la posible responsabilidad que la propia comunidad de propietarios podría tener si no toma cartas en el asunto, y procede a controlar el acceso de personas no autorizadas al complejo que continúan deteriorando las zonas comunes así como las privativas.

En este sentido, toma la palabra el Sr. Administrador y se recuerda que se continúa sin realizar la OCA en su día encargada a un ingeniero y que no se realizó porque un copropietario viene impidiendo de forma sistemática la entrada al complejo a los demás. Se recuerda que la Comunidad ha sido requerida nuevamente por la Consejería de Industria al respecto, por lo que no puede demorarse más la realización de las acciones oportunas. Por todo ello se propone, en consonancia por lo solicitado por el propietario mayoritario, que la Comunidad se haga cargo del control de acceso de personas al complejo, mediante la contratación, al menos de forma transitoria, de una empresa de seguridad que vele por los intereses de la comunidad y son en definitiva los de todos los copropietarios. Se pone de manifiesto que es necesario, para proceder al pago de dicho servicio, que los copropietarios asistentes traten de ponerse al día en los pagos a la comunidad, antes de iniciar

472

12.-Exposicion, estudio de soluciones y aprobación si procede para finalizar los siguientes procedimientos judiciales en los que es parte la comunidad de propietarios:

- Juicio Ordinario 562/2014 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arrecife, en la que es parte actora la Comunidad de Propietarios Sun Park y Roque Prieto S.L. y parte demanda LUCHY PLAYA BLANCA S.L.U. sobre impugnación convocatoria Junta.

- Juicio Ordinario 213/2015 del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Arrecife, en la que es parte actora DOÑA MARÍA CRISTINA MOLINA PETIT y parte demandada la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SUN PARK, sobre impugnación de actas.

Toma la palabra el abogado de la comunidad D. Juan Carlos Prieto para explicar el estado de estos procedimientos. En concreto el primero de ellos, es la comunidad quien impugnó la convocatoria de junta efectuada, de forma ilegal, a nuestro entender, por parte de LUCHY PLAYA BLANCA S.L.U.. Este procedimiento actualmente está suspendido a la espera de la resolución del procedimiento siguiente.

En cuanto al segundo de los procedimientos, se trata del Juicio Ordinario 213/2015 del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Arrecife. El mismo, tiene su origen en una demanda interpuesta por la copropietaria DOÑA CRISTINA MOLINA PETIT contra el acta en la que se proclamó presidente LUCHI PLAYA BLANCA S.L.U., y cuya convocatoria está también impugnada por la propia comunidad de propietarios. Actualmente esta Comunidad de Propietarios está en rebeldía, ya que la personación realizada en su día por LUCHY se tuvo por no efectuada, careciendo de legitimación dicho copropietario para continuar con su tramitación.

Dado el tiempo transcurrido y la nula incidencia que actualmente tendrá su resultado en la comunidad se propone llegar a un acuerdo con la copropietaria demandante y allanarse a la demanda sin imposición de costas a esta Comunidad de Propietarios. Se pone de manifiesto que por parte de la Sra. Molina está absolutamente de acuerdo con dicho acuerdo.

Por otro lado, con la finalización de este procedimiento se pondría fin al primero por perdida sobrevenida del objeto del procedimiento.

BO DE LA PROPIEDAD 5413

415

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SUN PARK

PRESUPUESTO 2017

INGRESOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZADO
COBRO DE DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES (SIN PODER DETALLAR)	0,00	0,00
COTAS COMUNEROS 2017	70.000,00	16.432,70
TOTAL INGRESOS NETOS	70.000,00	16.432,70

CUOTA POR BUNGALÓ AÑO (0,385%)	267,18	267,18
CUOTA POR BUNGALÓ MES (0,385%)	22,26	22,26

GASTOS ORDINARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZADO
SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN	13.353,16	13.353,60
MANTENIMIENTO, JARDIN Y LIMPIEZA (SIN PODER DETALLAR)	0,00	0,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	250,00	82,36
LUZ ZONAS COMUNES (SIN PODER DETALLAR)	0,00	0,00
AGUA ZONAS COMUNES (SIN PODER DETALLAR)	0,00	0,00
ATENAS COLECTIVAS (SIN PODER DETALLAR)	0,00	0,00
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	6.000,00	5831,42
COMUNIDAD PAPAGAYO URBANIZADORA	43.200,00	0,00
SISTEMA CONTRA INCENDIOS (SIN PODER DETALLAR)	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACION Y PROCURADORES	3.000,00	3.000,00
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	69.803,16	22.267,38

TOTAL INGRESOS NETOS	70.000,00	16.432,70
-----------------------------	------------------	------------------

TOTAL GASTOS ORDINARIOS	69.803,16	22.267,38
--------------------------------	------------------	------------------

